

1034574-23.2022.8.26.0564

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Carlos Gustavo Visconti

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... CLIENTE, PELA REPARAÇÃO DE DANO OU FURTO DE VEICULO OCORRIDOS EM SEU ESTACIONAMENTO"), bem como o artigo 14, §1º do CDC.

Assim, quando há o furto do veículo em si ou dano no veículo a responsabilidade é objetiva do supermercado.

Contudo, em relação aos supostos itens furtados em seu interior, necessário se faz a análise dos seguintes critérios: i) era razoável que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

Vara do Juizado Especial Cível

RUA VINTE E TRÊS DE MAIO, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1034574-23.2022.8.26.0564 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1034574-23.2022.8.26.0564

Classe – Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Erica Moreira Duarte

Requerido:

Sendas Distribuidora S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Gustavo Visconti

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos da Lei 9.099/95.

Fundamento.

O feito comporta julgamento antecipado, consoante o disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, na medida em que bastam as provas documentais já juntadas nos autos, de forma que prolongar a lide é medida desnecessária.

Trata-se de efetiva relação de consumo, de modo que em conformidade com o artigo 60, inciso VIII, da Lei 8.078/90, impõe-se a inversão do “onus probandi”, em razão da hipossuficiência técnica do consumidor.

Por se tratar de um supermercado, é plenamente possível que o consumidor estacione o veículo para comprar determinado produto e, não o encontrado ou encontrando em valor elevado, desista da compra, retornando ao veículo sem que haja uma nota fiscal. Assim, é ônus da ré provar através de filmagem no interior do supermercado

e no estacionamento que a autora não estava no local, não ingressou no estabelecimento ou não teve itens furtados.

Assim, presume-se que a autora estacionou o veículo e teve seu celular furtado do seu interior.

Nos termos da súmula 130 do STJ, temos que: "A EMPRESA RESPONDE, PERANTE O CLIENTE, PELA REPARAÇÃO DE DANO OU FURTO DE VEÍCULO OCORRIDOS EM SEU ESTACIONAMENTO"), bem como o artigo 14, §1º do CDC.

Assim, quando há o furto do veículo em si ou dano no veículo a responsabilidade é objetiva do supermercado.

Contudo, em relação aos supostos itens furtados em seu interior, necessário se faz a análise dos seguintes critérios: i) era razoável que aquele bem estivesse no interior do veículo; e ii) trata-se de bem pessoal que deve estar na posse do motorista ou pela sua natureza deveria estar no interior do veículo.

Assim, com fulcro nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé objetiva e vedação do enriquecimento sem causa, temos que a ré deve indenizar apenas os bens que normalmente o consumidor deixaria no interior do veículo.

Nesse sentido, não é razoável que a autora deixe seu veículo no estacionamento aberto do supermercado, mantendo o seu celular de uso pessoal acoplado no suporte de celular no painel do veículo.

Trata-se de um bem de uso pessoal que deve estar na posse do seu titular. Assim, quando a autora deixou o seu veículo no supermercado deveria ter levado consigo o celular.

Cumprе salientar que a autora além de não levar seu celular, ainda o deixou em local de fácil visualização (suporte do painel), o que caracteriza agravamento do risco e negligência de sua parte.

Outrossim, não há prova de que a porta fora arrombada, já que informa no boletim de ocorrência que encontrou a porta traseira encostada, havendo fortes indícios de que fora negligente não trancando as portas do veículo de maneira correta.

O comportamento da autora ainda se agrava ao analisarmos as fotos de fls. 13/27 que demonstram que se trata de estacionamento aberto, praticamente em via pública, o que enseja em maior cautela em relação aos itens que devem permanecer no interior do veículo.

Assim, reconheço a culpa exclusiva da autora, afastando a responsabilidade da ré, nos termos do artigo 14 §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, extinguindo-se o feito com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem ônus da sucumbência nesta fase processual nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Recurso: O recurso, cujo prazo para interposição por advogado é de 10 (DEZ) dias a contar da ciência da sentença, deve vir acompanhado do preparo no valor de R\$ 290,90 (Código da Receita 230-6 - Imposto Estadual), nos termos do Provimento CSM nº 1.670/2009.

Recurso: O recurso, cujo prazo para interposição por advogado é de 10 (DEZ) dias a contar da ciência da sentença, deve vir acompanhado do preparo no valor de R\$ 319,70, recolhido pela DARE-SP (Código da Receita 230-6 - Imposto Estadual), nos termos do Provimento CSM nº 1.670/2009, acrescido da despesa de citação (R\$ 29,70),

a qual deve ser paga em favor do Fundo Especial de Despesa do Tribunal – FDT (Código 120-1, conforme COMUNICADO CG Nº 489/2022 - Processo nº. 2022/73610).

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA